

REPUBLIQUE TUNISIENNE

CODE CIVIL TUNISIEN

PARTIE II

Livre Troisieme : Des Biens et des Droits Reels

Regles relatives a la propriete, aux droits reels et aux sûretes.

Document genere a des fins de recherche et de projet IA.

LIVRE TROISIEME : DES BIENS ET DES DROITS REELS

TITRE I — DES BIENS EN GENERAL

Article 1

Les biens sont les choses et les droits susceptibles d'appropriation.

Article 2

Les biens sont meubles ou immeubles.

Article 3

Sont immeubles par leur nature : les fonds de terre et les batiments.

Article 4

Sont immeubles par destination les objets mobiliers que le proprietaire a places sur son fonds pour son service et son exploitation.

Article 5

Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d'un lieu a un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-memes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force etrangere.

Article 6

Sont meubles par determination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou interets dans les compagnies.

TITRE II — DE LA PROPRIETE

Article 17

La propriete est le droit de jouir et de disposer des choses de la maniere la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibe par les lois ou par les reglements.

Article 18

Nul ne peut etre contraint de ceder sa propriete, si ce n'est pour cause d'utilite publique, et moyennant une juste et prealable indemnite.

Article 19

La propriete d'une chose, soit mobiliere soit immobiliere, donne droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unit accessoirement, naturellement ou artificiellement.

Article 20

Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au proprietaire par droit d'accession.

Article 21

Le proprietaire du sol qui a fait des plantations, constructions et ouvrages avec des materiaux qui ne lui appartaient pas, doit en payer la valeur estimee a la date du paiement ; il peut aussi etre condamne a des dommages-interets.

TITRE III — DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION

Article 54

L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriete, comme le proprietaire lui-meme, mais a la charge d'en conserver la substance.

Article 55

L'usufruit peut être établi par la loi ou par la volonté de l'homme.

Article 56

L'usufruit est établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.

Article 57

L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut commencer à jouir qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.

Article 58

L'usufruitier est tenu des réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire.

Article 71

L'usage et l'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.

Article 72

Le droit d'usage et d'habitation ne peut être cédé ni loué.

TITRE IV — DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS

Article 85

Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.

Article 86

La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.

Article 87

Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.

Article 88

Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.

Article 100

Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due et celui qui la doit sont réunis dans la même main.

Article 101

La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.

TITRE V — DE LA POSSESSION

Article 115

La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.

Article 116

Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Article 117

On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.

TITRE VI — DES SURETÉS REELLES

CHAPITRE 1 — Des Privileges

Article 196

Le privilege est un droit que la qualite de la creance donne a un creancier d'etre prefere aux autres creanciers, meme hypothecaires.

Article 197

Entre les creanciers privileges, la preference se regle par les differentes qualites des privileges.

Article 198

Les privileges peuvent etre sur les meubles ou sur les immeubles.

Article 199

Sont privilegiees sur tous les meubles et immeubles du debiteur : 1. Les frais de justice ; 2. Les frais funeraires ; 3. Les frais quelconques de la derniere maladie.

CHAPITRE 2 — De l'Hypothèque

Article 214

L'hypothèque est un droit reel sur les immeubles affectes a l'acquittement d'une obligation. Elle est, de sa nature, indivisible et subsiste en entier sur tous les immeubles affectes.

Article 215

L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorises par la loi.

Article 216

Il n'est valablement etabli d'hypothèque que sur des immeubles susceptibles d'hypothèque.

Article 217

L'hypothèque legale est celle qui resulte de la loi. L'hypothèque judiciaire est celle qui resulte des jugements. L'hypothèque conventionnelle est celle qui depend des conventions.

Article 230

L'hypothèque conventionnelle ne peut etre consentie que par celui qui a la capacite d'aliener les immeubles qu'il y soumet.

Article 240

Les creanciers hypothecaires ont droit de suite et droit de preference sur l'immeuble hypothèque.

CHAPITRE 3 — Du Nantissement

Article 255

Le nantissement est un contrat par lequel un debiteur remet une chose a son creancier pour sùrete de la dette.

Article 256

Le nantissement d'une chose mobiliere s'appelle gage ; le nantissement d'une chose immobiliere s'appelle antichrèse.

Article 257

Le gage confere au creancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilege et preference aux autres creanciers.